language

大新雷平广西大新鑫茂农业科技有限公司“3•18”一般机械伤害事故调查报告

2024-10-24 12:03　来源：大新县应急管理局

【字体：大 中 小】

大新雷平广西大新鑫茂农业科技有限公司“3·18”

一般机械伤害事故调查报告

2024年3月18日17:30许，位于大新县雷平镇岜关麻风村（地名）广西大新鑫茂农业科技有限公司竹笋基地成品竹破碎加工点发生一起一般机故，造成1人死亡。

事故发生后市委、市政府和县委、县政府高度重视，市委常委、常务副市长陈红批示：做好亡者家属安抚，妥善处理善后工作，尽快查明事市县消防救援机构，医疗救护、公安机关、应急管理局、雷平镇政府有关负责同志赶赴现场处置，做好事故现场维护、现场勘查，善后处理等工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的规定，3月19日，大新县人民政府成立了由县领导任组长办、县应急管理局、县人社局、县自然资源局、县工信局、县公安局治安大队、县总工会和雷平镇人民政府等单位有关同志组成的大新雷平广西大业科技有限公司“3·18”一般机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)，并邀请县纪委监委派员参加此次事故调查工作。

事故调查组认真贯彻落实市委、市政府和县委、县政府领导同志批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等定了事故性质和事故相关单位及相关人员的责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并就事故暴露出来的隐患问题提出防范整改措施。

经调查认定，大新雷平广西大新鑫茂农业科技有限公司“3·18”一般机械伤害事故是一起因作业人员违章操作，冒险作业；生产经营单位不生产主体责任，安全管理缺失，不具备安全生产条件开展生产经营活动，导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关人员情况

1.广西大新鑫茂农业科技有限公司（以下简称鑫茂农业公司），成立于2020年05月26日，统一社会信用代码：91451424MA5PHFXXXX（1-1）位于广西崇左市大新县雷平镇岜关麻风村；类型：其他有限责任公司；法定代表人为莫某。经营范围：一般项目：农业科技领域内的技术开发、技技术咨询、技术转让住对农业、林业、工业、牧业、渔业、种植业、养殖业的投资；菌类（除国家有专项规定外）的种植与销售；有机肥的生产与国家有专项规定外）；销售及网上销售；食品（具体以市批机关核定为准）；批发兼零售；蔬菜、鲜肉、食蛋、水产品、水果、饲料、食用油生产藏设备、农副上特产品（仅限初级农产品）、农业机械及配件、饲料、化肥、橡胶制品；家禽、畜牧的屠宰与加工（具体项目以审批部门批准为准服务（具体项目以审批部门批准为准）；食品的加工与销售（具体项目以审批部门批准为准）；供应链管理服务（除国家有专项规定外）；道路（具体项目以审批部门批准头准）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营活动。）

鑫茂农业公司是一家集农业投资，有机肥生产，种苗培育，食品加工与销售，供应链管理服务为一体的多元化经营扶贫产业生产企业，基地位于大新县兰屯。该公司由广西养利农业投资开发有限公司与柳盛餐饮连锁旗下广西长嘴鸟食品科技有限公司合资成立，持股比例分别为百分之六十和百分之四十。依托鸟食品科技有限公司在农业技术优势与广西养利农业投资开发有限公司资源优势，在大新县雷平镇新立村哈兰屯投资建设1800亩集种苗、种植及竹笋加工一体业项目示范基地。根据企业经营模式和甜竹生长规律，需砍伐售卖部分成品竹（下称毛竹）。

2.何某，男，福建省福州市鼓楼区人，1987年11月生，身份证号码：350103198711117XXXX。承包鑫茂农业公司毛竹并在鑫茂农业公司竹林基地内设置、安碎加工点，是毛竹破碎加工点所有人和主要负责人。2024年3月18日，该毛竹破碎加工点发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

3.冯某，男，崇左市江州区那隆镇人，1980年12月生，身份证号码：45212919801203XXXX。鑫茂农业公司员工，竹林基地管理人员。冯某与何某签订毛竹同》，允许何威在竹林基地内设置毛竹破碎加工点，破碎加工设施设备所需电能接入公司变压器引出的电箱。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.鑫茂农业公司，未建立健全本单位的安全生产管理制度，安全操作规程，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未成立机构或配备专兼职安全生产管理人员。法定代表人莫某仅挂名不参与实际经营管理；公司指定冯某作为竹林基地管理人员，负责公司竹林基地管理事务。冯某安全培训机构培训并取得培训合格证书，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

2.毛竹破碎加工点，该加工点是个人投资设立，由何某投资建成管理，未经注册登记，无营业执照。该加工点未建立健全各项安全管理制度和操作规程安全生产条件。何某安排黄某（死者）负责破碎加工点的日常管理和临时用工人员的招聘；破碎设施设备及电源接入均由黄某负责安装和管理。黄某未经专门机构培训并取得培训合格证书，不具有加工点设施设备安装维护管理及与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（三）有关合同签订简要情况

2023年12月1日，冯某与何某签订了毛竹《供应合同》，双方均签署个人名字，无加盖鑫茂农业公司印章。经调查，鑫茂农业公司对此事认可并同意《供应合同》，收益归鑫茂农业公司所有。《供应合同》载明甲方为冯某，乙方为何某。竹林面积约1700亩（以租地合同为依据），约定价格为40元/吨。乙佣委托人员对竹子进行砍伐、修整理、捆绑、装车，自备工具、车辆、安排伙食。乙方应注意安全作业，发生意外事故导致其自身或第三方人身伤亡或者其他的，由乙方完全承担，甲方不负任何责任。甲方有权对乙方不当的砍伐行为进行制止和纠正，乙方不能有意损毁甲方竹桩、竹苗，否则应承担相应赔偿责任。督纠正行为不能视为甲方对乙方人员的具体工作指示，不对乙方人员工作中受伤承担责任。甲方需保证乙方在场地内顺利开展生产经营活动，若出现人为因素方无法正常生产经营，甲方需按乙方实际损失进行赔偿。

（四）毛竹破碎加工点基本情况和工艺

该破碎加工点是何威承包鑫茂农业公司毛竹后设立的露天破碎加工点，破碎加工点建在竹林基地内（鑫茂农业公司所在地），设备所需电能接入鑫茂农压器引出的380伏电箱。破碎加工点有毛竹带式输送机一台、破碎机一台、竹片过筛机一台、竹片带式输送机三台。破碎设备由何威购买，经运输至竹林基地发发负责安装和管理。破碎工艺为：砍伐后毛竹→挖掘机使用机械臂爪将毛竹夹至破碎平台→两名工人使用工具勾拉毛竹至带式输送机→破碎机将毛竹破碎成片过筛机过筛→竹片带式输送机将竹片输送至运输车车厢→造纸厂。

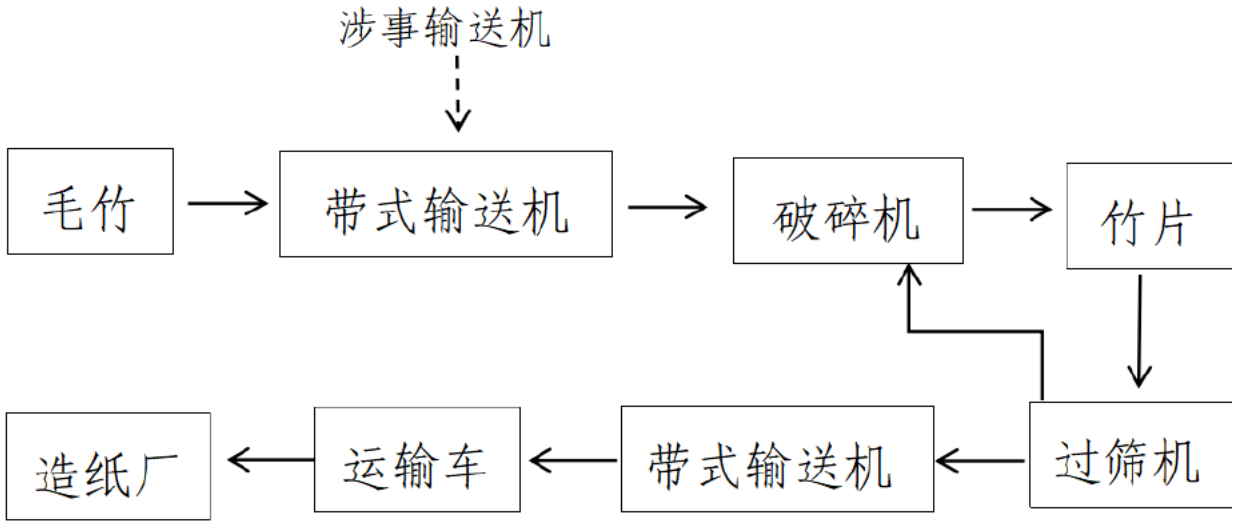


图 1：毛竹破碎工艺流程

（五）事故发生经过

2024年3月18日上午9时许，黄某带领2名临时用工人员在破碎加工点对破碎设备进行开机前调试，破碎设备调试完成后开始破碎毛竹。根据毛竹破碎工艺员安排，一名挖掘机司机操作机械臂爪将毛竹夹运至破碎平台，两名工人使用作业工具将平台上的毛竹拉落至带式输送机上，货车司机将运输车辆停在竹片带后，使竹片随带式输送机落入车厢中间位置接收竹片，黄某在现场进行看护管理。破碎工作持续到17时30分许，毛竹带式输送机发生跑偏故障，遂黄某使用木输送机传送带进行撬动排障，此时带式输送机仍处于通电运行状态，黄某在使用木棍进行撬动排障过程中不慎被输送带卷入改向滚筒和尾架之间发生事故。黄时其呼喊“救我...要大出血了”，在旁工人发现后呼喊救命，冯某在竹林基地装酸笋，听闻呼喊后跑到破碎点查看，发现黄某被带式输送机卷入后，立即跑开关断开，同时拨打120急救电话，之后拨打119请求救援，拨打何某电话告知其加工点出事故，随后冯某叫来工人使用柴刀将带式输送机传送带割断，试图出，但传送带割断后仍无法救出黄某，现场人员不敢再施救。冯某电话向公司老板蔡某报告事故信息后，其出359国道进入公司基地路口处等待指引救援力量钟左右，医疗、消防救援陆续到达现场，消防救援人员使用破拆工具将带式输送机尾架破拆后把黄某救出，经现场医护人员判定黄某已无生命体征。

（六）事故现场勘察情况

事故现场位于大新县雷平镇麻风村鑫茂农业公司竹林基地附近毛竹破碎加工点。该现场的东侧为田地;南侧为东西走向的屯道(往东通往三伦村方向，往平镇方向);西侧为崇左市安全食材种植示范园;北侧为田地。事发中心位置为破碎加工点毛竹带式输送机，该输送机设有传送槽（规格为长600cm x宽57cm x高输送机位于传送槽内一铁框架内（宽55cm，高60cm），输送机改向滚筒直径长53 cm，直径为28cm。输送机南侧为毛竹破碎平台(宽187cm)，平台上放置有毛竹。带式输送机有正向传送与反向传送功能，并配有手持遥控器操控，由黄某本人管控。



图 2：毛竹破碎加工点



图3：毛竹破碎加工点事发带式输送机



图 4：毛竹破碎加工点事故现场

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者黄某，男，广西横州市六景镇人，身份证号码：45212219931118XXXX，地址：横州市六景镇亭茶村委池香村XX-X号。黄某生前是员工，事故发生后，经协商，何某已支付死者家属10万元处理善后。经调解后双方仍就赔偿事宜存在争议，目前双方均聘请律师就赔偿事宜依法主张权利。截故调查报告，本次事故造成的直接经济损失暂时无法完全统计。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

3月18日17时30分许，事故发生后现场人员进行了先期处置，在旁工人发现黄某呼喊救命后，随即呼喊救人，冯某在听闻呼喊后迅速跑到电箱将开关断拨打120急救和119救援电话，使用柴刀将传送带割断等现场救援处置措施，但仍无法救出黄某。消防救援力量到达现场后将黄某救出，经医护人员判定无生命时许，现场消防救援人员将事故信息报110接警平台，雷平派出所根据110指令出警。

（二）事故信息接报及响应情况

事故接报后，县公安机关、应急管理局、雷平镇人民政府按工作职责派人赶赴事故现场开展处置工作，核查事故情况，做好事故现场勘查作。县应急管理局按照事故上报程序依法向县委、县政府和上级应急管理部门报告了事故信息，并安排专人负责后续事故信息的接收、流转与报送时向县纪委监委、县政法委报告事故信息。

（三）事故善后处置情况

3月18日19时许，黄某经医护人员判定无生命体征后，在现场处置的雷平镇政府、雷平派出所、县应急管理局工作人员经多方联系仍无法联家属，后经县公安机关通过户籍和信息系统与家属取得联系并告知发生事故。21时30分许，在崇左居住的死者父母和一名叔叔先行到达事故现场，人员在做好安抚工作的同时带领家属到事发现场查看并安排医护人员陪同，查看现场后死者母亲情绪较为激动，且了解到其有基础疾病，考虑到现况，工作人员劝说其到医院观察，家属同意后随救护车到县医院观察。3月19日凌晨2时许，从横州市赶往现场的死者亲属到达后，现场工作组即组行协商，同时告知双方依法维权的方法和途径。经工作，双方于凌晨3时许达成初步共识，死者遗体运往崇左市殡仪馆存放。经组织调解，何某于3月26日，分两次共10万元转入家属指定账号，死者遗体火化后带回老家安葬，至此善后处置结束。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看，由于现场工人均是临时招聘，且未经安全教育培训，对带式输送机操作不熟知，这起事故现场人员先期处置合发生后，县公安机关、县应急管理局、雷平镇政府在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估，事故应急处置协调时有效，善后处理平稳有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：死者黄某安全意识淡薄，未采取关停机械设备运行并切断电源的情况下，违规操作，冒险进入易挤夹部位，使用木棍对输撬动排障作业，不慎被输送带卷入改向滚筒和尾架之间，造成右上肢肩关节处离断，失血过多及挤压至肢体多处损伤导致死亡。

（二）直接原因分析

经现场勘察和调查，3月18日17时30分许，该带式输送机发生输送带跑偏故障，黄某试图利用带式输送机运行的力矩和人力撬动的共同作用带归位，在撬动输送带过程中不慎被输送带卷入发生事故。

（三）其他可能因素排除

经查，涉事带式输送机具有正向输送与反向输送功能，带式输送机发生毛竹等异物卡入输送带时，通过手持遥控器或者控制箱操控反向输送可排除故障。黄某作为组织安装该带式输送机和操作人员，熟知该反向输送排除故障的方式方法，且故障部位为改向滚筒和尾架之间，距离地面60碎机距离600cm，排除竹片卡入输送带可能，判定为输送带跑偏。

根据公安机关现场勘察和尸表检查报告：“黄某符合外力作用至肢体离断，失血过多及挤压至肢体多处，造成其身体多处损伤导致其死亡。事案件。

（四）间接原因

1.生产经营单位（主体），未落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未构建安全风险分隐患排查治理双重预防机制；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训。

2.破碎加工点带式输送机未按照《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）落实安装、使用和维护等方面的安全要求；开展生产经营活动未册登记。

3.从业人员安全意识淡薄，在进行机械或电气维修时未断开电源，以确保输送机无法启动，并挂“有人工作，禁止合闸”指示牌。违反《带安全规范》（GB14784-2013）4.3规定，违章操作，冒险作业。

3.安全管理缺失，鑫茂农业公司法定代表人莫某仅挂名不参与公司管理，未能履行安全生产法定管理职责；生产经营主体何某、鑫茂农业公地负责人、管理人员冯某均未履行督促、检查本单位的安全生产状况，及时消除、排查生产安全事故隐患的法定职责。

四、有关事项监管

根据国务院关于取消一批行政许可事项的决定（国发〔2017〕46号），取消了在林区经营（含加工）木材审批。取消审批后，林业行政主管以下措施加强事中事后监管：1.强化“林木采伐许可证核发”、“木材运输证核发”，从源头上对乱砍滥伐行为强化管理。2.加强与工商部门的信流，掌握了解从事木材经营加工企业的工商登记信息，并相应加强实地检查、随机抽查，每年抽查比例不低于本地区木材经营加工企业总数的20%查经营（加工）场所是否符合相关规定、审查企业原料和产品入库出库台账、审查木材来源是否合法。3.违法违规行为处理结果及时通报工商部门家企业信用信息公示系统。根据《森林法》第五十六条规定，不需要申请采伐许可证。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）毛竹破碎加工经营主体（何某）。未落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，未构险分级管控和隐患排查治理双重预防机制；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产隐患。毛竹破碎加工点带式输送机未按照《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）落实安装、使用和维护等方面的安全要求；开展生产经营活动注册登记。不具备安全生产条件。

（二）鑫茂农业公司。未落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未构建安全风险分级管排查治理双重预防机制；未与何某签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，未对何某在公司竹林基地内从事生产经营活动进调、管理；对毛竹破碎加工点未经市场主体登记，同意冯某代表公司与何某签订毛竹《供应合同》，且在公司竹林基地内开展生产经营活动知情不代表人莫某仅挂名不参与公司管理，未能履行安全生产管理责任，公司竹林基地负责人、管理人员冯某未履行安全管理职责，生产经营项目一包了管理缺失。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

黄某，男，毛竹破碎加工经营主体（何某）雇佣员工，破碎作业现场管理人员，安全意识淡薄，带式输送机出现跑偏故障后，在未采取关停运行并切断电源的情况下，冒险作业，违反《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）4.3[]操作规范要求，违反了《中华人民共和国安全生产法七条[]的规定，对事故发生负有直接责任，因其本人在事故中死亡，免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.毛竹破碎加工经营主体（何某）。未落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级患排查治理双重预防机制[]；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患破碎加工点带式输送机未按照《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）落实安装、使用和维护等方面的安全要求[]，开展生产经营活动未经依记。不具备安全生产条件开展生产经营活动，对事故发生负有主要责任，建议大新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处罚。

2.鑫茂农业公司。未落实安全生产主体责任，未建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程；未构建安全风险分级管控和治理双重预防机制；未与何某签订专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产管理职责，未对何某在公司竹林基地内从事生产经营活动进行统管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改[]；对毛竹破碎加工点未经市场主体登记，同意冯某代表公司与何某签订毛竹

同》，且在公司竹林基地内开展生产经营活动知情不止；法定代表人莫某仅挂名不参与公司管理，未能履行安全生产法定管理职责，公司竹林基地管理人员冯某未履行安全法定管理职责，生产经营项目一包了之，安全管理缺失[]，对事故发生负有责任，建议大新县应急管理局依据《中华人民全生产法》相关规定依法给予行政处罚。

3.冯某，鑫茂农业公司竹林基地负责人、管理人员，与何某签订毛竹《供应合同》，未认真审核何某在竹林基地内开展生产经营活动的安件，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故。未履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五条第（五）项[]规定的法定事故发生负有管理责任，建议大新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法给予行政处罚。

4.莫某，鑫茂农业公司法定代表人，未履行安全生产第一责任人责任，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。未履行《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十一条规定的法定职责，对事有管理责任，建议大新县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法给予行政处罚。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任。

各生产经营单位（主体）要深刻汲取此次事故教训，严格落实企业主体责任，建立健全全员安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位操作规程；严格生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，了解、掌握本岗位的安全风险、应急处置措施和安能；根据生产经营工艺需要，配备相适应的技术、安全管理人员，加强生产作业现场的安全管理，杜绝“三违”行为的发生；认真开展风险管控和隐患排查治有效技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）加强行业监督管理，切实消除安全隐患。

各行业监管部门要进一步加强事前事中事后监管责任，要严格按照法律法规和“三定”规定明确的监管职责和监管事项，依法对市场主体进要加强与乡镇政府的沟通协调，充分发挥村屯组织的网格“前哨”管理作用，构建协同监管格局，做到监管全覆盖，杜绝监管盲区和真空，切实消全隐患，防止类似事故发生。

（三）树牢安全发展理念，更好统筹发展和安全。

各乡镇党委、政府和负有安全生产监督管理职责的部门，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示和重要论述精神，始终坚持安预防为主、综合治理的方针，牢固树立安全发展理念，压实压紧党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任和现场人员工作责任，坚守发展决不能以牺牲人代价这条底线，更好统筹发展和安全，有效防范化解各类安全风险，切实担起“促一方发展、保一方安全”的政治责任。